- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر ، فالحضانة للأم ، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة ؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه ، وتعهد حاله .

أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة ، وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما .

- وتنتهي الحضانة عند سن السابعة ، ويخير الذكر بعدها بين أبويه ، فيكون عند من اختار منهما ؛ لقوله ﷺ : (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به[1] ، وقضى بالتخيير أيضاً : عمر وعليّ رضي الله عنهما ، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلاً ، وكان الأبوان من أهل الحضانة . وقيد التخيير بالسبع ؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة . فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ليؤدبه ويربيه ، ولا يمنعه من زيارة أمه ، وإن اختار أمه صار عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ؛ ليؤدبه ويربيه ، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج ، وعمل الصنائع .

والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولقربها من سن التزويج ، والأب وليها وإنما تخطب منه ، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها ، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك . فإن كان الأب عاجزاً عن حفظها ؛ لشغله ، أو لكبره ، أو لمرضه ، أو لقلة دينه . والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها .

وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته ، تؤذيها وتقصر في حقها ، فالأم أحق بالحضانة .

- أجرة الحضانة - سواء أكان الحاضن أماً أم غيرها - مستحقة من مال المحضون إن كان له مال ، أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته ، إن لم يكن له مال .

---

(١)رواه أحمد (٢٤٦/٢) ، وأبو داود برقم (٢٢٧٧) ، والترمذي برقم (١٣٧٥) وقال : حسن صحيح ، والحاكم (٩٧/٤) وصححه ، ووافقه الذهبي . وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢١٩٢) .